

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2536 นาย สม ทรง ศรี เสริม วงศ์
หจก. ไทย เพอร์นิเจอร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79

ทนายโจทก์ได้ย้ายภูมิลำเนาไปแล้วก่อนมีการปิดหมายแจ้ง วันนัดฟังคำพิพากษา แม้จะปิดหมายครบ 15 วันแล้วก็ไม่มีผล ใช้ได้ตามกฎหมายและถือไม่ได้ว่าเป็นการส่งหมายนัดโดยชอบ

คดีสืบเนื่องจาก ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้เงินแก่จำเลยทั้งสองตามฟ้องแย้งพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยทั้งสองโจทก์อุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ทำคำพิพากษาเสร็จได้ส่งสำนวนพร้อมซองคำพิพากษาไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟัง ศาลชั้นต้นส่งหมายนัดให้ทนายโจทก์โดยการปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของทนายโจทก์ตามที่ปรากฏหลักฐานในใบแต่งตั้งทนายความครบถ้วนถึงวันนัดโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ไปศาล ศาลชั้นต้น จึงงดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยถือว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้อ่านให้โจทก์และจำเลยทั้งสองฟังโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ยื่นคำร้องอ้างว่า การปิดหมายแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้
 ทนายโจทก์ทราบนั้นไม่ชอบ เพราะทนายโจทก์ย้ายไปจากบ้านที่ปิดหมายนั้นแล้ว ขอ

ให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 เพื่อ
โจทก์จะได้ใช้สิทธิฎีกาต่อไป

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่า ได้ส่งหมายนัดตามที่อยู่ของนายโจทก์ที่ให้ไว้ในแต่ง
ทนายความ จึงไม่มีเหตุอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่ให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าการส่งหมายนัดแจ้งให้คู่ความทราบโดยการปิด
หมายตามคำสั่งศาลนั้น หากเป็นการปิดหมาย ณ ภูมิลำเนา ของคู่ความตามหลักฐาน
ที่ปรากฏในสำนวนโดยไม่ปรากฏว่าคู่ความนั้น ได้ย้ายไปจากภูมิลำเนานั้นก่อนแล้ว
ย่อมเป็นการส่งโดยชอบ และ เมื่อครบกำหนดเวลา 15 วันแล้ว ย่อมมีผลใช้ได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคสอง แต่กรณีของ โจทก์แม้
จะได้ส่งหมายนัดให้ทนายโจทก์ทราบโดยการปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของทนายโจทก์
ตามหลักฐานใบแต่งทนายความ แต่ตามรายงาน การเดินทางมาย ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2533 เจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่า ในการส่งหมายนัดนี้ไม่พบทนายโจทก์
พบแต่บ้านปิดประตูใส่กุญแจไว้ ได้สอบถามผู้ที่อยู่ในบ้านใกล้เคียง แจ้งว่าทนาย
โจทก์ได้ย้าย ไปแล้ว จึงปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาล ดังนี้ หากข้อเท็จจริงฟังได้ ตาม
รายงานการเดินทางดังกล่าวย่อมเป็นกรณีที่ทนายโจทก์ได้ย้าย ภูมิลำเนาไปแล้ว
ก่อนมีการปิดหมายนัด แม้จะเปิดหมายครบ 15 วัน แล้วก็ไม่มีการใช้ได้ตามกฎหมาย
และถือไม่ได้ว่าเป็นการส่งหมายนัด โดยชอบ แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้อง ของ โจทก์
นั้น ศาลชั้นต้นยังมิได้ ส่งสำเนาให้จำเลยและทำการไต่สวนว่าความจริงเป็นประการ
ใด ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยไปได้ว่า ทนายโจทก์ได้ย้าย
ภูมิลำเนาไปแล้วก่อนมีการปิดหมายนัดหรือไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าได้ส่ง
หมายนัดให้ทนายโจทก์โดยชอบ โดยมีได้ไต่สวนคำร้อง ของ โจทก์ให้ได้ความแน่ชัด
เสียก่อนนั้น จึงเป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา"

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นส่ง
สำเนาคำร้องให้จำเลยและไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้อง ของ โจทก์และมีคำสั่งใหม่
ตามรูปคดี

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>